

PODER JUDICIÁRIO
TURMA NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA
DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO N.º <u>0021992-38.2008.4.01.3600</u>	
REQUERENTE:	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO
REQUERIDOS:	PEDRO NOVIS NEVES REGINA TADANO REINALDO DELAMONICA FREIRE RENETE MARIA DE ALMEIDA MACIEL ROSA MARIA JORGE PERSONA
ORIGEM:	SEÇÃO JUDICIÁRIA DO MATO GROSSO
RELATORA	SIMONE LEMOS FERNANDES

I- RELATÓRIO

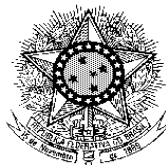
Pretende a União Federal a modificação de acórdão que, negando provimento ao recurso inominado que interpôs, manteve sentença de procedência do pedido inicial de condenação da União ao pagamento das diferenças de Gratificação de Estímulo à Docência no Magistério Superior – GED – *“devida aos autores (servidores inativos da UFMT) nos mesmos valores de pontuação concedidos em favor dos servidores ativos, isto é, no período de 01/05/2004 a 31/02/2008 [rectius: 29/02/2008], 140 (cento e quarenta) pontos”*.

Alega a recorrente que o acórdão prolatado violou a jurisprudência dominante dos Eg. Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça, no sentido de ser legítimo o tratamento diferenciado entre professores ativos e inativos instituído pela Lei nº 9.678/98, tendo em vista a natureza da Gratificação de Estímulo à Docência, cujo percentual depende da produtividade do servidor em atividade.

Apresenta como paradigmas o RE-AgR 404278/RS, Rel Ministro Carlos Veloso, o AgRgRD no AgRg no REsp 1042292/SE (Agravo Regimental/Reconsideração no Despacho no Agravo Regimental no Recurso Especial), Rel. Ministro Felix Fischer, o AgRg no REsp 1056778/PR, Rel Ministro Jorge Mussi e o AgRg no Ag 517746/RS, Rel Ministra Maria Thereza de Assis Moura.

O Incidente foi admitido na origem.

É o breve relatório.



PODER JUDICIÁRIO
TURMA NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA
DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS

II- VOTO

Este incidente merece ser conhecido, eis que presentes os requisitos para a sua admissibilidade, tocantes à tempestividade, similitude fático-jurídica entre os acórdãos em confronto e efetiva divergência de interpretação jurídica.

Adentro, pois, o mérito recursal.

Registro, de início, que a modificação perpetrada pela emenda Constitucional n.º 41/2003 ao artigo 40, §8º da Constituição Federal deixará de ser examinada nestes autos por não alterar a situação dos autores, que já haviam preenchido os requisitos da aposentadoria na época de sua edição. Inteligência de seu art. 7º.

Lembro que as Cortes Superiores já consolidaram o entendimento de que vantagens remuneratórias concedidas em caráter geral aos servidores em atividade são extensíveis aos inativos (RE 463.363/SP, Rel Ministro Gilmar Mendes, AgRg no AREsp 117367/CE, Rel Ministro Mauro Cambell Marques, 2ª T, j. 20/03/2012, DJe 26/03/2012).

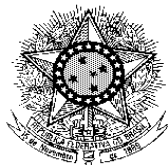
Por outro lado, quando a vantagem resulta de exercício de atividade específica – *pro labore faciendo* – o entendimento é de ausência de discriminação inconstitucional, uma vez que os desiguais merecem tratamento diferenciado.

Trata-se, pois, de matéria de fundo absolutamente pacificada, restando a análise, no caso concreto, de se tratar ou não de aumento remuneratório genérico disfarçado com a nomenclatura de gratificação.

Passo, portanto, ao resgate da evolução da legislação regulamentadora da GED. Observo que o magistrado sentenciante se desincumbiu, com maestria, deste mister, fazendo constar em sua decisão:

Neste contexto, observa-se que a Lei nº 9.678/90, instituidora da GED – Gratificação de Estímulo à Docência, a princípio, buscou atender a orientação traçada pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal na medida em que a distinção de pagamento da gratificação entre ativos e inativos está baseada na avaliação individualizada da produtividade do servidor no exercício da atividade de docência, de pesquisa e de extensão, observando-se o seguinte: dez pontos por hora-aula semanal, até o máximo de cento e vinte pontos; um máximo de sessenta pontos pelo resultado de avaliação qualitativa das atividades referidas neste parágrafo (art. 1º, § 2º).

Aos aposentados e pensionistas o art. 5º da mencionada lei assegurou o direito à referida gratificação de estímulo calculada a partir da média aritmética dos pontos utilizados para fins de pagamento da gratificação durante os últimos vinte e quatro meses em que a percebeu e na impossibilidade do cálculo da



PODER JUDICIÁRIO
TURMA NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA
DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS

média referida no *caput*, o número de pontos considerados para o cálculo equivalerá a sessenta por cento do máximo de pontos fixados no § 1º do art. 1º.

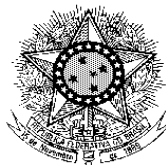
Mesmo no período de pendência da regulamentação da GED, o art. 3º da Lei 9.678/90 estabeleceu igual percentual de pagamento de pontuação tanto para os servidores ativos como para os inativos, de sorte que em face de tal disciplina normativa não houve tratamento discriminatório a merecer reparo jurisdicional.

No entanto, com a edição da Medida Provisória nº 208, de 20 de agosto de 2004 (posteriormente convertida na Lei 11.087/2005), alterou-se a sistemática de pagamento da GED, desvinculando-a temporariamente das avaliações de desempenho, de forma que todos os servidores ativos passariam a receber 140 (cento e quarenta) pontos, com efeitos financeiros a partir de 01 de maio de 2004, até que ato do Poder Executivo instituísse novas formas e fatores de avaliação qualitativa do desempenho docente, bem como critérios de atribuição de pontuação por natureza das atividades descritas no § 2º do art. 1º da Lei nº 9.678, de 3 de julho de 1998, respeitadas as classes, a titulação, a jornada de trabalho e os respectivos valores unitários do ponto, fixados no Anexo da mesma Lei, com a redação dada por esta Lei (art. 2º).

Já o parágrafo primeiro do art. 5º da Lei nº 9.678/90, na redação conferida pela MP nº 208/2004, estipulou para os aposentados e pensionistas apenas 91 (noventa e um) pontos, na hipótese de impossibilidade do cálculo dos pontos. Valor elevado para 115 (cento e quinze) pelo art. 9º da Medida Provisória nº 295, de 29 de maio de 2006, (convertida na Lei nº 11.344/2006).

Ora, essa fixação diferenciada, promovida pela Lei nº 11.087, de 4 de janeiro de 2005, violou a regra da paridade, pois nesse caso não há critérios de produtividade que dêem ensejo à diferenciação entre servidores ativos e inativos. Enquanto o Poder Executivo não instituir novas formas e fatores de avaliação qualitativa do desempenho docente, a GED, fixada em valor certo para todos os professores ativos (140 pontos), adquire contornos de retribuição de caráter geral vinculado ao simples exercício de cargo e, por consequência, deve ser estendido aos inativos, por falta de critérios objetivos que ensejariam a manutenção da GED aos inativos apenas em 91 ou 115 pontos.

É de se destacar que se por um lado copiosa jurisprudência orienta que, na vigência da Lei nº 9.678/98, foi legítimo o tratamento diferenciado entre professores ativos e inativos ante a ausência de caráter geral da GED, por outro, é conclusão inarredável que esse entendimento não deve prevalecer após a edição da MP nº 208/2004, de 20/08/04, que alterando os critérios para a concessão da gratificação, modificou a sua natureza jurídica, transmudando-a em parcela remuneratória de caráter geral. A partir desse momento, o



PODER JUDICIÁRIO
TURMA NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA
DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS

tratamento anti-isonômico conferido aos inativos coloriu-se de inconstitucionalidade.

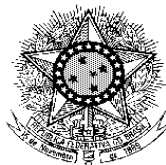
Anoto, por cautela, que a despeito de os eg. STF e STJ terem pacificado seu entendimento acerca da constitucionalidade do tratamento diferenciado entre ativos e inativos com relação à GED, todas as decisões que esta magistrada conseguiu acessar se referem ao momento anterior à modificação legislativa implementada pela Medida Provisória 208/2004 (e da Lei nº 11.087/05, resultante de sua conversão).

Ora, tendo o indicado veículo normativo estabelecido o pagamento da GED no patamar de 140 pontos aos servidores ativos, até que fosse editado ato regulamentador de novos critérios de avaliação do desempenho docente e no patamar de 91 pontos aos servidores aposentados pensionistas (pontuação posteriormente modificada com o advento da Medida Provisória nº 295/06, que estabeleceu o pagamento a estes últimos à razão de 115 pontos), sem que essas novas formas e fatores de avaliação do desempenho docente fossem efetivamente regulamentadas (a AGU não apresentou nem alegou eventual regulamentação), é de se concluir pela desnaturação da vantagem como resultado de exercício de atividade específica – *pro labore faciendo* – e, conseqüentemente, reconhecer a possibilidade de se estender a gratificação aos inativos na mesma medida aplicável aos ativos.

Este posicionamento é compartilhado pela Quarta Turma do eg. Tribunal Regional Federal da Quarta Região, como se pode aferir da seguinte ementa de julgamento:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO À DOCÊNCIA - GED. ATIVOS E INATIVOS. PERCENTUAL DIFERENCIADO. (...) O entendimento firmado pelo STJ e pelo STF, de que a natureza da Gratificação de Estímulo à Docência - GED legitima o tratamento diferenciado entre professores ativos e inativos (porquanto a fixação do percentual a ser pago depende da aferição da produtividade do servidor), não prevalece após a edição da MP nº 208/2004, que, a partir de 2004, alterou os critérios da GED, a qual passou a ter caráter de gratificação genérica, desautorizando o tratamento diferenciado entre os servidores ativos e inativos. (AC 200771000423130, SÉRGIO RENATO TEJADA GARCIA, TRF4 - QUARTA TURMA, 22/03/2010)

Nesse contexto, na linha do que já restou assentado pelos Tribunais nos casos relativos à GDATA (entendimento que restou inclusive cristalizado na Súmula Vinculante nº 20 do STF), gratificação similar a essa sobre a qual se debate, não resta dúvida de que **os servidores inativos devem receber a GED com a mesma pontuação outorgada aos ativos, isto é, 140 (cento e quarenta)**



PODER JUDICIÁRIO
TURMA NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA
DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS

pontos no período compreendido entre 1º/05/2004 (data de início dos efeitos financeiros da MP nº 208/2004, nos termos de seu art. 5º, mantida na Lei nº 11.087/2005, resultante de sua conversão) **e 29/02/2008** (data final dos efeitos financeiros da GED, que foi extinta pela MP 431/08, de 14/05/08, convertida na Lei 11.784, de 22/09/2008, com efeitos retroativos a 01/03/08).

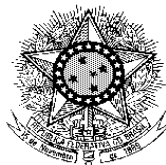
Por fim, registre-se que a GED extinta pela MP 431/08, de 14/05/08, foi substituída pela GTMS, ficando explicitado no mencionado diploma legal que os valores eventualmente percebidos a título de GED de 1º/03/08 até 14/05/08 deveriam ser deduzidos dos valores devidos a título de GTMS, em razão da impossibilidade de serem percebidas cumulativamente (art.18). Tal gratificação, por sua vez, fora substituída pela GEMAS, ambas pagas indistintamente a ativos e inativos. O termo final da GED, portanto, é de ser fixado em 29/02/08.

Assim, proponho a uniformização do entendimento exposto, sugerindo ao Presidente deste Colegiado que imprima a sistemática do art. 7º do Regimento Interno desta Turma Nacional a feitos congêneres, determinado sua devolução às Turmas de origem para adaptação ou manutenção do julgado de acordo com as premissas jurídicas ora firmadas.

Com estas considerações, nego provimento ao Incidente de Uniformização, mantendo intocado o acórdão recorrido. É como voto.

Simone Lemos Fernandes

Juíza Federal Relatora



PODER JUDICIÁRIO
TURMA NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA
DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS

CERTIDÃO DE JULGAMENTO

TERCEIRA SESSÃO ORDINÁRIA DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO

Presidente da Sessão: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Subprocurador-Geral da República: EITEL SANTIAGO DE BRITO PEREIRA
Secretário(a): VIVIANE DA COSTA LEITE

Relator(a): JUÍZA FEDERAL SIMONE DOS SANTOS LEMOS
FERNANDES

Requerente: FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO
GROSSO
Proc./Adv.: PROCURADORIA-GERAL FEDERAL

Requerido(a): PEDRO NOVIS NEVES
Requerido(a): REGINA TADANO
Requerido(a): REINALDO DE LAMONICA FREIRE
Requerido(a): RENETE MARIA DE ALMEIDA MACIEL
Requerido(a): ROSA MARIA JORGE PERSONA
Proc./Adv.: IONÍ FERREIRA CASTRO

Origem: MT - SEÇÃO JUDICIÁRIA DO MATO GROSSO
Proc. Nº.: 0021992-38.2008.4.01.3600

CERTIDÃO

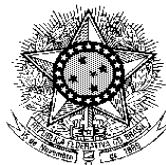
Certifico que a Egrégia Turma de Uniformização, ao apreciar o processo em epígrafe, em sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão: A Turma, por unanimidade, conheceu do incidente de uniformização e negou-lhe provimento, nos termos do voto do(a) Juiz(a) Relator(a).

Participaram da sessão de julgamento, os Srs. Juízes e Sras. Juízas Federais: SIMONE LEMOS FERNANDES, ANTONIO SCHENKEL, VANESSA MELLO, VLADIMIR VITOVSKY, ALCIDES SALDANHA, PAULO ARENA, JORGE GUSTAVO MACEDO COSTA, JANILSON SIQUEIRA, ADEL AMÉRICO DE OLIVEIRA e ROGÉRIO MOREIRA ALVES.

Brasília, 25 de abril de 2012

VIVIANE DA COSTA LEITE

Secretária



PODER JUDICIÁRIO
TURMA NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA
DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO N.º 0021992-38.2008.4.01.3600

REQUERENTE:	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO
REQUERIDOS:	PEDRO NOVIS NEVES E OUTROS
ORIGEM:	SEÇÃO JUDICIÁRIA DO MATO GROSSO
RELATORA	SIMONE LEMOS FERNANDES

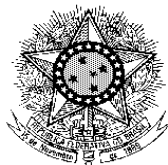
EMENTA

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. GED – GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO À DOCÊNCIA. LEI Nº 9.678/98, ALTERADA PELA MP 208/2004, CONVERTIDA NA LEI Nº 11.087/2005. INEXISTÊNCIA, APÓS A INDICADA MODIFICAÇÃO LEGISLATIVA, DE CRITÉRIOS DE PRODUTIVIDADE QUE DÊEM ENSEJO À DIFERENCIAÇÃO ENTRE SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS. VIOLAÇÃO DA PARIDADE PREVISTA NO ART. 40, § 8º, NA REDAÇÃO CONFERIDA PELA EC 20/98. RECONHECIMENTO DO DIREITO DOS INATIVOS A IGUAL PONTUAÇÃO DEFERIDA AOS ATIVOS (140 PONTOS) NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 1º/05/2004 E 29/02/2008. INCIDENTE IMPROVIDO.

1. A Emenda Constitucional nº 41/2003, não obstante ter extinguido o direito à paridade de vencimentos entre ativos e inativos, ressaltou os direitos já adquiridos (Cf. Art. 40, §8º da CF/88, na redação dada pela EC 20/98 e Art. 7º da EC 41/2003).

2. Após a edição da Medida Provisória n.º 208/2004, de 20/08/2004, a Gratificação de Estímulo à docência perdeu sua natureza de gratificação *pro labore faciendo*, transformando-se em parcela remuneratória de caráter genérico, motivo pelo qual se tornou inconstitucional o diferenciado tratamento entre ativos e inativos a partir de então. De fato, esse veículo normativo estabeleceu o pagamento da GED no patamar de 140 pontos aos servidores ativos até que fosse editado ato regulamentador de novos critérios de avaliação do desempenho docente e no patamar de 91 pontos aos servidores aposentados e pensionistas (pontuação posteriormente modificada com o advento da Medida Provisória nº 295/06, que estabeleceu o pagamento a estes últimos à razão de 115 pontos), sem que essas novas formas e fatores de avaliação do desempenho do docente fossem regulamentadas, com agressão à regra da paridade.

3. Os servidores inativos devem receber a GED com a mesma pontuação dos ativos, isto é, 140 (cento e quarenta) pontos, no período compreendido entre 1º/05/2004 (data de início dos efeitos financeiros da MP nº 208/2004, nos termos de seu art. 5º, mantida na Lei nº 11.087/2005, resultante de sua conversão) e



PODER JUDICIÁRIO
TURMA NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA
DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS

29/02/2008 (data final dos efeitos financeiros da GED, que foi extinta pela MP 431/08, de 14/05/08, convertida na Lei 11.784, de 22/09/2008).

4. Incidente não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, em que são partes as acima indicadas, decide a Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais negar provimento ao Pedido de Uniformização, nos termos do Relatório, Voto e Ementa constantes dos autos, que passam a fazer parte deste Julgado.

Brasília, 25 de abril de 2012.

Simone Lemos Fernandes

Juíza Federal Relatora